

עין משפט
נר מצוה

בז א ב מיי פייך מהל' מלוה הל' א סמג פשן פד טוש"ע ח"מ סי' עח

בז א מיי שס סמג עשין דז טוש"ע ח"מ סי' קח

סמקין ז:

בח ד ה מיי שס סמג שס טוש"ע ח"מ סי' עח

סמקין א:

רבינו גרשום

כי היכי דלא ליטרדן. שלא יתבעו בזמנו: אילימא בזמנו. בשעת השלמת ד' אמות פשיטא ודאמן דמי איכא דלאן דאמר דבזמנו לא היו נאמן: אלא בתוך זמנו. קודם השלמת ד' אמות ואפי' קותי ודאמן דבחזקת שנתן הוא אלמא עביד אינש דשרי בגו זימניה ותיובתא דריש לקיש. אמר לך ריש לקיש בעלמא אימא לך דלא עביד אינש דפרע בגו זימניה ושאינו הכא גבי סמך לו כותל דמשי' אינו נאמן כי טעין דפרע חילקי קודם (ספך א) דאמר' ליה אימר אמר סבר בדעוה הוראל ואינו חייב עכשיו לטעי בהגבהה למח לינו למיזן ליה מי יימר דמחייבי' (ליה)

[ו]ין רבנן למיזן כשאסמך הכותל ומשום האי סברא לא יהיב ליה מרי ואינו טעין דיהיב אינו נאמן: ואפי' מיתמי. שאם טעין אחד לחבירו פרעתין תוך זמנו ומת והניח יתומים חייבין היתומין לשלם דלא יכיל למטען משמע מאבינו שאמר שפיר לו בתוך זמנו ואע"ג דאמר' הבא ליפרע מנכס' יתומין אפי' פיש וזמנו דמתמורין כל כך שטר לא יפרע אלא בשבועה דאמר' אלו היה אבהון קיים הוה מפיך שובר ומרע ליה לשתרא אפי' דמחמורין כל כך בנכסי יתמי אפי' אי אמר אבהון לבעל חובו פרעתין בתוך זמנו ומת מנכס' יתומים: מה לי לשקר במקום חזקה. כלומר הוראל ויכול הוא לטעון שפיר עצמו ולומר שפרע בזמנו בחזקה דאדם פורע בזמנו והוראל ויכול לפטור עצמו בזמנו ואמר תוך זמנו אמר' מה לי לשקר:

א) ונראה דלי' דלמרי' ליה דודאי אמר וסגר דעתו הולאו וכו'. ג) [ולוי זיל שפרע בזמנו אמרין מה לו לשקר ומאזן לעטון שפרע תוך זמנו ואף שהוא נגד החזקה דלדם פורע בזמנו והואיל ויכול לפטור עצמו ולומר שפרע בזמנו.]

ה:

אי אמרינן מיגו במקום חזקה^א ומ"מ אין להוכיח מכאן דקסבר ריש לקיש המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים דלפשר דמיירי הכא שהלווה שלא בעדים אלא הודה לו בפני עדים דלפילו למ"ד צריך לפורעו בעדים ה"מ היכא דהלווה בפני עדים מעיקרא דלא הימניה אלא בפני עדים ואם תאמר מכל מקום ניפשוט מהכא דלא אמרינן מיגו דאי בעי אמר פרעתיך עתה ואומר ר"י דהא לא חשיב מיגו כיון דמיירי דקיימי ציוס אחרון של זמן ואע"ג דמסקינן בשליה דהשואל (ב"מ דף קב: ושם) דעביד איניש דפרע ציומא דמישלם וימניה מ"מ אין זה מיגו דלא חזיק איניש למימר פרעתיך היום^ב אבל רגיל הוא לומר פרעתיך אתמול ושכחת: **בי היכי דלא ליטרדן.** אע"ג דצפ' יש צבור (בסויות דף מט. ושם) שנתן צבור שלשים יום בחזקה שלא נפדה ואומר ר"י דהתם לא שייך האי טעמא דלא ליטרדן דהוי ממון שאין לו מוצעין^ג מיהו קשיא לרבי מפרק השואל (ב"מ דף קב: ושם) דלאמר בעו מיניה מרבי ינאי שוכר אומר נתמי ומשכיר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיה אימת אי בתוך זמנו תנינא מת א) בתוך שלשים יום בחזקת שלם נפדה והשתא היכי מדמי לה לצבור דהתם לא שייך למימר לא ליטרדן^ד ולכן צריך לומר דצבור נמי איכא טירדא דמלוה שצריך מיד לימן דורייזן ומקדימין ואפשר ר"י טעם אחר דהכא כיון דחייב לו ואיתרמי ליה וזוי פורע לו תוך הזמן דלא ליטרדן אבל גבי צבור דאכתי לא איחייב כלל עד לאחר ל' יום ושמא ימות בתוך ל' ויפטור וכן שוכר שמא יפול ציתו של משכיר וינטרך שוכר ללאת דלא עדיף מיניה ומיהו קשיא הא דפרריך לר"ל מכותל חצר שנפל ודייק מיניה דעביד איניש דפרע בגו זימניה לאזי ורבא נמי תיקשי דמודו התם דלא עביד דפרע דשמא לא יצנה זה את הכותל ומיהו בכמה מקומות יכול לומר וליטעמיך ולא קאמר: **אילימא** דא"ל פרעתין בזמני פשיטא. ואי"ת ואמאי פשיטא הא כיון דאין אדם פורע תוך זמנו ואזן סהדי שזה עשה כותל אינטריך ללאשמועינן דאין צריך לפורעו בעדים וי"ל דלפילו מ"ד גבי מלוה חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים התם משום דלא הימניה מעיקרא אבל הכא ליכא שום הוכחה דלא הימניה הילכך פשיטא דאין צריך לפורעו בעדים: **ואפי"ל** מיתמי. ואע"ג דאמור רבנן **הבא ליפרע בו'**. נראה דזיתומים גדולים מיירי אבל בקטנים לא גבי אפי' תוך זמנו א) לרב פפא דמפרש טעמא דאין נזקקין משום פריעת צעל חוב מלוה ויתמי לאו בני מיעבד מלוה נינהו אפילו לרב הונא בריה דרב יוסעבד דפרש טעמא דכרי לא גבי מיתמי קטנים אפילו תוך זמנו דאין מקבילים עדים שאל צפני בעל דין דקטנים חסובי שלא בפניו כדמוכח בריש פרק הגזול בתרא (ב"ק דף קיג.) ואפילו נתקבלה עדות בחיי האב א) מצינא למימר דחיישין ללררי אפילו תוך הזמן בקטנים כדאשכחן גבי אלמנה בפרק השולח (גיטין דף לד: ושם) דתנן אין האלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה וטעמא משום שמא התפיסה הבעל כררי אע"פ שהוא תוך הזמן^ב ומיהו מהלמנה אין ראיה דהתם חיישין ללררי אפילו בגדולים^ג משום דאית לה בתנאי בית דין כדאמרין בהנושא (כתובות דף קב: ושם) דחיישין טפי ללררי בצנזמיו מצנצת אשתו משום כיון דאיתנהו בתנאי בית דין אימור כררי אתפסינהו ואין להביא ראיה מדלא קאמר הכא אע"ג דאמור רבנן אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא"כ רבינא אוכלת בהן כו' דלא מיירי בקטנים אלא דוקא בגדולים דשמא משום רב פפא נקט מילתיה בגדולים אי נמי נקט ההוא דהבא ליפרע דאשמועינן דגבי אפילו בלא שבועה^ד ואין להביא ראיה משללי דמילתינן (דף קעד:) דקאמר מאי צינייהו דרב פפא ורב הונא בריה דרב יוסעבד וקאמר איכא צינייהו כגון דמית לוח תוך הזמן דלרב הונא גבי דהא רב הונא מאי צינייהו דרב פפא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יוסעבד וקאמר דבכמה מקומות יכול למלוא איכא צינייהו טובא ואינו חושש לומר אלא דבר אחד אז שנים כדאמרין בהמניח (ב"ק דף לג. ושם ד"ה הקדישו) גבי פלוגתא דיושם השור מיהו יש להביא ראיה דלפילו רב הונא דמפרש טעמא משום כררי לא גבי מיתומים קטנים אפילו תוך הזמן דפרריך עליה דרב אסי צפ' שום היתומים (ערכין דף כב. ושם) ודחיק עלה לשנויי בצעל חוב^ה שקיבל עליו לזו ולא לזו ולא משני הכא במאי עסקינן בשלא הגיע הזמן בחיי האב ואין לומר דהיהא קוגיא סברה כטעמא דרב פפא דהא במסקנא א) משמי כשהייב מורה והאי שניחא לינתא אליבא דטעמא דרב פפא וכן יש להוכיח מגופיה דמילתיה דרב אסי דקאמר אלא אם כן רבינא אוכלת בהן ור' יוחנן אינו מוסיף כי אם כתובת אשה משום מוויי משמע צעל חוב לא משתכח בשום ענין דנפרעין ומסתמא רב אסי ורבי יוחנן אית להו חזקה דריש לקיש דהכי הלכתא כדפסיק בשמעתין ועוד אי לית להו חזקה דריש לקיש אי"כ קי"ל כריש לקיש בארבעה דברים החולץ (יבמות דף לו. ושם) לא פסיק רבא כוותיה אלא בתלת אע"ג דרבא ודאי" פליג אריש לקיש בשמעתין מ"מ גם לרידן מוכח דלא קי"ל כריש לקיש אלא בתלת ובפרק ד' וה' (ב"ק דף לט. ושם) דפרריך לרבי יוחנן דלאמר מעליית יתומים והאמר רבי יוחנן אין נזקקין לנכסי יתומים אלא לכתובת אשה אע"ג דקיימא לן דטעמא הוי משום כררי והתם צשור שנגח לא שייך כררי מ"מ פריך שפיר דרבי יוחנן אית ליה אין נזקקין בכל ענין אפילו במלוה הבא מחמת עצמו דלא שייך כררי מטעם דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין: **אע"ג** דאמור רבנן **הבא ליפרע מנכסי יתומים בו'**. ומניא נמי צפ' הכותב (כתובות דף פו. ושם) אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע כו' משמע שהיא משנה בשום מקום ותימיה היכא אמרו חכמים דמאלמנה ליכא למיזלף דשאני אלמנה דאית לה בתנאי צ"ד וחיישין ללררי טפי ואומר ר"י מדתנן בפרק הכותב (שם דף פד.) גבי מי שמת והניח אשה ובעל חוב והיה לו מלוה ופקדון ציד אחרים כו' יתנו ליורשים שכולם צריכים שבועה ואין היורשין צריכים שבועה ועוד תנן בשבועות (דף מה.) וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה וכו' שלא מצינו צין שטרומיו של אבא ששטר זה פרוע אלמא גם האב היה נשבע שאינו פרוע מכאן משמע שאם הוליא שטר חוב על חבירו ואל"כ אישתבע לי דלא פרעתיך בגו זימניה אין צריך לעשות^א שבועה: **מי אמר'** **במקום חזקה מה לי לשקר או לא**. הקשה הר"י בר מרדכי והא הך חזקה עדיפא משטר דבשטר אינו גובה אלא בשבועה ובהך חזקה גובה בלא שבועה וא"כ מאי קא מיצביא ליה הא פשיטא דמיגו במקום עדים לא אמרינן כ"ש במקום חזקה דעדיפא טפי ואור"י דלא קשה כלל דודאי עדים עדיפי מחזקה דאי אמרי שפרעו אפי' בתוך הזמן פטור ואי אמרי אפילו אחר זמן ידענו שלא פרעו היה גובה מן היתומים בלא שבועה ומה שצריך שבועה צ"ש לו שטר והו לפי שאינו מוכיח מתוך השטר אם פרע ואם לאו דיומנין דזייר ליה אפשטי דספרא כדאמרין בפ"ק דב"מ (דף פ.) אך קשה דמ"מ תפשוט דלא אמרי' מיגו במקום חזקה מדרמי בר חמא דלאמר בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מה: ושם) המפקיד אלל חבירו בשטר צריך להחזיר לו א) (בשטר) ולא מהימן לומר החזרתי לך במיגו דאי צעי אמר דנאנסו משום דמאי אל"ל שטרך צדי מאי צעי וכו"ש דלא אמר מיגו במקום חזקה דחזקה עדיפא דאין צריך שבועה וטעמא דשטרך צדי מאי צעי לא מהני לפטורו משבועה ושמא קוגיא דהכא לא סברה כרמי בר חמא ולא דמי כלל לההוא א) דפרק האומר (דף סד: ושם) דלאמר היכא דמוחזק לן דאית ליה אחים ואמר יש לי בנים דנאמן במיגו דאי צעי פטר לה בגיטא וכן היהא דהאשה שלום (יבמות דף קטו. ושם) דצעי החזיקה היא מלחמה בעולם מי אמר מיגו דאי צעי אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דהחזיקה היא ואמרה דדדמי לא אחי מה לי לשקר ומרע לחזקה ומייתי התם מעין היהא צעיא לא דמי כלל להך דהכא^ב ומיהו קשה מדתנן ביבמות בפרק בית שמאי (דף קא:) יצמה שאמרה תוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו אחר שלשים מנאקשים הימנו ומפרש התם דעד שלשים יום מוקי איניש אנפשיה טפי לא מוקי ולכן לאחר שלשים יום אין כופין דלא מהימנא אף על גב דאית לה מיגו א) דאי צעיא אמרה אינו יכול לבא עלי דנאמנת כדמוכח בסוף נדרים (דף נא:).

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

אילימא דא"ל פרעתיך **זומני**. כשהשלמת את גובה ארבע אמות: **פשיטא**. דנאמן שהרי זו טענת מנה לי צידך והלה אומר אין לך ציד: כלום: אלא לאו דלאר ליה **פרעתיך** **בסוף זומני**. קודם שהשלמת לארבע אמות: **ס"ש**. מסיפא בחזקת שלא נתן כו': **אילימא דא"ל**

פרעתיך זומני. כשגמרתי את כותלי וידעתי כמה נתחייבתי לסייע בהגבהתך: **מי יימר דמחייבו לי** בזמן. הילכך אפילו אמר פרעתיך בזמני לא מהימן: **ואפילו מיתמי**. אם מת הלוה בתוך זמנו גובה חובו מן היתומים בלא שבועה ולא חיישין דילמא פרעיה: **מה לי לשקר**. אי צעי אמר ליה פרעתיך זומני הילכך כי אל"ל נמי פרעתיך בתוך זמני נאמן בשבועה: א

שאני הכא דאמר מי יימר דמחייבו לי רבנן רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי כאביי ורבא מר בר רב אשי עבד כר"ל א והלכתא כר"ל יואפילו מיתמי ואע"ג א) דאמר מר יהבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה דחזקה לא עביד איניש דפרע בגו זימניה יאיבעיא להו תבעו לאחר זמן ואמר לו פרעתיך בתוך זמני מהו ב) מי אמרינן א) במקום חזקה ב) אמרינן ג) מה לי לשקר או

ומשכיר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיה אימת אי בתוך זמנו תנינא מת א) בתוך שלשים יום בחזקת שלם נפדה והשתא היכי מדמי לה לצבור דהתם לא שייך למימר לא ליטרדן^ד ולכן צריך לומר דצבור נמי איכא טירדא דמלוה שצריך מיד לימן דורייזן ומקדימין ואפשר ר"י טעם אחר דהכא כיון דחייב לו ואיתרמי ליה וזוי פורע לו תוך הזמן דלא ליטרדן אבל גבי צבור דאכתי לא איחייב כלל עד לאחר ל' יום ושמא ימות בתוך ל' ויפטור וכן שוכר שמא יפול ציתו של משכיר וינטרך שוכר ללאת דלא עדיף מיניה ומיהו קשיא הא דפרריך לר"ל מכותל חצר שנפל ודייק מיניה דעביד איניש דפרע בגו זימניה לאזי ורבא נמי תיקשי דמודו התם דלא עביד דפרע דשמא לא יצנה זה את הכותל ומיהו בכמה מקומות יכול לומר וליטעמיך ולא קאמר: **אילימא** דא"ל פרעתין בזמני פשיטא. ואי"ת ואמאי פשיטא הא כיון דאין אדם פורע תוך זמנו ואזן סהדי שזה עשה כותל אינטריך ללאשמועינן דאין צריך לפורעו בעדים וי"ל דלפילו מ"ד גבי מלוה חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים התם משום דלא הימניה מעיקרא אבל הכא ליכא שום הוכחה דלא הימניה הילכך פשיטא דאין צריך לפורעו בעדים: **ואפי"ל** מיתמי. ואע"ג דאמור רבנן **הבא ליפרע בו'**. נראה דזיתומים גדולים מיירי אבל בקטנים לא גבי אפי' תוך זמנו א) לרב פפא דמפרש טעמא דאין נזקקין משום פריעת צעל חוב מלוה ויתמי לאו בני מיעבד מלוה נינהו אפילו לרב הונא בריה דרב יוסעבד דפרש טעמא דכרי לא גבי מיתמי קטנים אפילו תוך זמנו דאין מקבילים עדים שאל צפני בעל דין דקטנים חסובי שלא בפניו כדמוכח בריש פרק הגזול בתרא (ב"ק דף קיג.) ואפילו נתקבלה עדות בחיי האב א) מצינא למימר דחיישין ללררי אפילו תוך הזמן בקטנים כדאשכחן גבי אלמנה בפרק השולח (גיטין דף לד: ושם) דתנן אין האלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה וטעמא משום שמא התפיסה הבעל כררי אע"פ שהוא תוך הזמן^ב ומיהו מהלמנה אין ראיה דהתם חיישין ללררי אפילו בגדולים^ג משום דאית לה בתנאי בית דין כדאמרין בהנושא (כתובות דף קב: ושם) דחיישין טפי ללררי בצנזמיו מצנצת אשתו משום כיון דאיתנהו בתנאי בית דין אימור כררי אתפסינהו ואין להביא ראיה מדלא קאמר הכא אע"ג דאמור רבנן אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אלא"כ רבינא אוכלת בהן כו' דלא מיירי בקטנים אלא דוקא בגדולים דשמא משום רב פפא נקט מילתיה בגדולים אי נמי נקט ההוא דהבא ליפרע דאשמועינן דגבי אפילו בלא שבועה^ד ואין להביא ראיה משללי דמילתינן (דף קעד:) דקאמר מאי צינייהו דרב פפא ורב הונא בריה דרב יוסעבד וקאמר איכא צינייהו כגון דמית לוח תוך הזמן דלרב הונא גבי דהא רב הונא מאי צינייהו דרב פפא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יוסעבד וקאמר דבכמה מקומות יכול למלוא איכא צינייהו טובא ואינו חושש לומר אלא דבר אחד אז שנים כדאמרין בהמניח (ב"ק דף לג. ושם ד"ה הקדישו) גבי פלוגתא דיושם השור מיהו יש להביא ראיה דלפילו רב הונא דמפרש טעמא משום כררי לא גבי מיתומים קטנים אפילו תוך הזמן דפרריך עליה דרב אסי צפ' שום היתומים (ערכין דף כב. ושם) ודחיק עלה לשנויי בצעל חוב^ה שקיבל עליו לזו ולא לזו ולא משני הכא במאי עסקינן בשלא הגיע הזמן בחיי האב ואין לומר דהיהא קוגיא סברה כטעמא דרב פפא דהא במסקנא א) משמי כשהייב מורה והאי שניחא לינתא אליבא דטעמא דרב פפא וכן יש להוכיח מגופיה דמילתיה דרב אסי דקאמר אלא אם כן רבינא אוכלת בהן ור' יוחנן אינו מוסיף כי אם כתובת אשה משום מוויי משמע צעל חוב לא משתכח בשום ענין דנפרעין ומסתמא רב אסי ורבי יוחנן אית להו חזקה דריש לקיש דהכי הלכתא כדפסיק בשמעתין ועוד אי לית להו חזקה דריש לקיש אי"כ קי"ל כריש לקיש בארבעה דברים החולץ (יבמות דף לו. ושם) לא פסיק רבא כוותיה אלא בתלת אע"ג דרבא ודאי" פליג אריש לקיש בשמעתין מ"מ גם לרידן מוכח דלא קי"ל כריש לקיש אלא בתלת ובפרק ד' וה' (ב"ק דף לט. ושם) דפרריך לרבי יוחנן דלאמר מעליית יתומים והאמר רבי יוחנן אין נזקקין לנכסי יתומים אלא לכתובת אשה אע"ג דקיימא לן דטעמא הוי משום כררי והתם צשור שנגח לא שייך כררי מ"מ פריך שפיר דרבי יוחנן אית ליה אין נזקקין בכל ענין אפילו במלוה הבא מחמת עצמו דלא שייך כררי מטעם דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין: **אע"ג** דאמור רבנן **הבא ליפרע מנכסי יתומים בו'**. ומניא נמי צפ' הכותב (כתובות דף פו. ושם) אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע כו' משמע שהיא משנה בשום מקום ותימיה היכא אמרו חכמים דמאלמנה ליכא למיזלף דשאני אלמנה דאית לה בתנאי צ"ד וחיישין ללררי טפי ואומר ר"י מדתנן בפרק הכותב (שם דף פד.) גבי מי שמת והניח אשה ובעל חוב והיה לו מלוה ופקדון ציד אחרים כו' יתנו ליורשים שכולם צריכים שבועה ואין היורשין צריכים שבועה ועוד תנן בשבועות (דף מה.) וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה וכו' שלא מצינו צין שטרומיו של אבא ששטר זה פרוע אלמא גם האב היה נשבע שאינו פרוע מכאן משמע שאם הוליא שטר חוב על חבירו ואל"כ אישתבע לי דלא פרעתיך בגו זימניה אין צריך לעשות^א שבועה: **מי אמר'** **במקום חזקה מה לי לשקר או לא**. הקשה הר"י בר מרדכי והא הך חזקה עדיפא משטר דבשטר אינו גובה אלא בשבועה ובהך חזקה גובה בלא שבועה וא"כ מאי קא מיצביא ליה הא פשיטא דמיגו במקום עדים לא אמרינן כ"ש במקום חזקה דעדיפא טפי ואור"י דלא קשה כלל דודאי עדים עדיפי מחזקה דאי אמרי שפרעו אפי' בתוך הזמן פטור ואי אמרי אפילו אחר זמן ידענו שלא פרעו היה גובה מן היתומים בלא שבועה ומה שצריך שבועה צ"ש לו שטר והו לפי שאינו מוכיח מתוך השטר אם פרע ואם לאו דיומנין דזייר ליה אפשטי דספרא כדאמרין בפ"ק דב"מ (דף פ.) אך קשה דמ"מ תפשוט דלא אמרי' מיגו במקום חזקה מדרמי בר חמא דלאמר בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מה: ושם) המפקיד אלל חבירו בשטר צריך להחזיר לו א) (בשטר) ולא מהימן לומר החזרתי לך במיגו דאי צעי אמר דנאנסו משום דמאי אל"ל שטרך צדי מאי צעי וכו"ש דלא אמר מיגו במקום חזקה דחזקה עדיפא דאין צריך שבועה וטעמא דשטרך צדי מאי צעי לא מהני לפטורו משבועה ושמא קוגיא דהכא לא סברה כרמי בר חמא ולא דמי כלל לההוא א) דפרק האומר (דף סד: ושם) דלאמר היכא דמוחזק לן דאית ליה אחים ואמר יש לי בנים דנאמן במיגו דאי צעי פטר לה בגיטא וכן היהא דהאשה שלום (יבמות דף קטו. ושם) דצעי החזיקה היא מלחמה בעולם מי אמר מיגו דאי צעי אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דהחזיקה היא ואמרה דדדמי לא אחי מה לי לשקר ומרע לחזקה ומייתי התם מעין היהא צעיא לא דמי כלל להך דהכא^ב ומיהו קשה מדתנן ביבמות בפרק בית שמאי (דף קא:) יצמה שאמרה תוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו אחר שלשים מנאקשים הימנו ומפרש התם דעד שלשים יום מוקי איניש אנפשיה טפי לא מוקי ולכן לאחר שלשים יום אין כופין דלא מהימנא אף על גב דאית לה מיגו א) דאי צעיא אמרה אינו יכול לבא עלי דנאמנת כדמוכח בסוף נדרים (דף נא:).

ואמר

מסורת הש"ס

א) גני הערך בערך סף ד' ספא וספא פי כל נדבך ונדבך זימניה הוא.) ב) [נתנן לג. גיטין לד:] כתובות פו., א) ונשי תוס' כתובות טי. ד"ה חזקה וכו' מה שהנימו בל"ט., ד) [קדושין סד: ושו"ק.] ט) ז"ל לנצי"ט ע"רס. ר"ש מדקסו ומרי"ק א) ז"ל במתקנה דהתם. מרי"ב א) ז"ל דלרבא ודאי לא תפסא למה לא קאמר ד' דהא פליג אריש לקיש. מרי"ב ט) [ז"ל בעדים], ט) [ז"ל דקדושין פרק.]

גליון הש"ס

גברא מבקום חזקה אמר' מה לי לשקר. עיי' גיטין קדושין דף כ"ה ע"ב: תוס' ד"ה סי' בו דאי צעיא אמרה אי"ל לבוא עלי. לא וכו'י לנכס' הא שס מנכסים מנוחלי הטעם דלמאנת ככרי משום דאין אשה מעשה פניה בפני בעלה והכא לי"ש כן דהגט צידה וכפי דכריו דבא עליה איתו בעלה עוד וא"כ ליכת אלוה חזקה זו דהא מו"ל איתו בעלה ודרכיה כפי דרכיה עדיין וזקוקו לו ואע"ג:

הגהות הב"ח

א) גב' במקום חזקה מה לי לנ"ל ותיבת אמר' נתקח: ב) תוס' ד"ה כי היכי וכו' זמנו מניח ומי האב בתוך: ג) [לרב פפא דמפרש וכו' ואפילו לרב הונא בריה דרב יוסעבד] תל"מ וז"ל פ"א וכו'ה בלש"י וכל מיצביא לרב פפא וכו' אלא אפי' לרב הונא בריה דרב יוסעבד וכו': ד) ב"מ ד' עדות כתיי האב גמי מצינא למימר:

מוסף תוספות

א. ואל פשטין לה מדר"ל. רבינו יונה. ב. דמיכס' לומר השתא פרעתיך. רבו ביור' לא מישתלי. ר"ן. ג. שיכול ליתן לאזוהי כהן שירצה. תוס' צ"מ קב: ד. ומאי מייחז מיניה ראיא לשוכר דשריך טעמא דלא לטרדן. ט. ואל ניתנה כתובה ליבנות מחיים. כט"ב. ו. דאין נפרעת אלא בשבועה, ואילו אתה עושה כתובה כחוב דעלמא שלא הגיע זמנו למה היא צריכה שבועה וכו' אלא דחיישין לצררי. טז. דכוורדאי משוינן ליה. טז. דיא מחייב ליחמא נמי נשעון. רמב"ן. טז. [דאם הכאן מרע לה [התם] לא מרע לה כיון דאמרה בדרמי, ואי לא מרע [הכאן], לפי שאין הווה כלל שיהיה פורע בתוך זמנו אבל [התם] מרע דיכול לחיות אמת שמת במלחמה. תוס' יבמות קטו.